



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16831/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. TODINI
CRISTIAN, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 27 00195 ROMA presso il
difensore avv. TODINI CRISTIAN

OPPONENTE / ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. TROILO
GREGORIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO POMA, 2 00195 ROMA presso il difensore
avv. TROILO GREGORIO

OPPOSTO / CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Controparte_1 ha ottenuto decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Roma il per il pagamento della somma di € 12.508,00, oltre interessi come da domanda, in virtù di anticipazioni di somme effettuate in favore della propria madre, spese da ripartirsi a carico di un terzo ciascuno dei chiamati all'eredità, figli della defunta, *CP_1* , *CP_2* e [...] *Parte_1* , decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultima.

Avverso il predetto decreto la opponente ha chiesto di non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo contestando la esistenza del credito ingiunto e la condizione propria di obbligata al pagamento non avendo il fratello titolo di credito da vantare nei confronti della opponente.

Con provvedimento del 12.09.2023 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con provvedimento dello 08.02.2024 è stato disposto il mutamento del rito pre cartabia e concessi i termini di cui all'art. 183 CPC.

Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della parte opponente, invitate le parti più volte a conciliare la lite; la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 190 CPC all'udienza del 15.05.2025 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le richieste delle parti; osservato che:

- 1) sussiste la prova documentale per cui la odierna opponente ha ricevuto dopo la morte della propria madre le 'chiavi dell'appartamento' in cui ha vissuto quest'ultima, consegna avvenuta ad opera dei propri fratelli;
- 2) sussiste prova documentale per cui la defunta avesse donato, in vita, alla propria figlia, odierna opponente l'immobile, unico, di proprietà della madre, nella quale quest'ultima ha vissuto sino alla morte;
- 3) l'opposto ha fatto notare che la propria sorella (opponente) è nel possesso dei beni ereditari ed in una situazione equivalente a quella descritta dall'art. 476 CC, senza la necessità che vi sia una dichiarazione di accettazione dell'eredità espressa e la circostanza della consegna delle chiavi viene ritenuta quale possesso del bene, a nulla

rilevando il fatto che la opponente non abbia avuto 'il coraggio di entrare nell'appartamento' (come sostenuto negli scritti conclusivi);

- 4) sussiste quindi l'obbligo della opponente a corrispondere quanto richiesto pro quota, dovendosi poi ulteriormente precisare che la stessa non ha fornito la prova di aver effettuato i pagamenti circa le utenze con denaro proprio come la stessa ha asserito; mentre è comprovato che *Controparte_1* ha provveduto al pagamento delle somme con provvista propria;
- 5) da ultimo, non può ritenersi che l'odierno opposto abbia sostenuto le spese di cui chiede pro – quota la restituzione in via presuntiva o altamente probabile come sostiene la parte opponente, poiché la prova sul punto deve essere data a mezzo di documenti;
- 6) ogni altra valutazione circa i rapporti pregressi delle parti in tale fase non possono avere ingresso né incidenza ai fini di valutare come certo, liquido ed esigibile il credito dell'odierno opposto;
- 7) da ultimo, la eccezione di improcedibilità per tardività dell'opposizione ed al rito applicabile al giudizio in esame, si osserva che il rito applicato in concreto è quello ante riforma cartabia, seppure a seguito di nuova concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, nel rigetto iniziale della richiesta della parte opposta di applicare il vecchio regime, stante la produzione delle memorie ex art. 171 ter CPC;
- 8) ed infatti, il rito ante cartabia si applica tenendo in considerazione la data di deposito del ricorso ed il termine c. d. spartiacque si determinata nel giorno 28.02.2023; la data del deposito del ricorso viene fissata nel giorno 25 – 29.11.2022, come asserito dalla parte opposta; l'opposizione, a seguito della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, è stata notificata il 01.03.2023 a mezzo pec ed iscritta lo 07.03.2023, come risulta dall'informazione telematica in atti, con data di citazione del 28.07.2023;
- 9) la parte opposta ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della opposizione per violazione dei termini di vocatio in jus; detta eccezione non è condivisibile per le argomentazioni addotte appena più sopra; mentre, considerata la data della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 02.01.2023, come dichiara la stessa parte opponente (considerato che l'opposto ha allegato unicamente il plico per la notifica, ma non la

ricevuta di attestazione dell'avvenuta notifica), l'eccezione di improcedibilità ex se dell'opposizione non è conforme al vero, essendo stata notificata nel termine di cui agli artt. 648 e ss CPC;

10) da ultimo, i termini istruttori riforma cartabia sono stati concessi già alla data di iscrizione dell'opposizione e dopo la verifica positiva ex art. 171 bis CPC, e poi su sollecitazione della parte opposta i detti termini sono stati nuovamente concessi ai sensi dell'art. 183 co. VI CPC, così da poter eventualmente sanare eventuali vizi nel rito prescelto dalla parte opponente;

11) in ogni caso, l'opposizione non può ritenersi tardiva né improcedibile, ai sensi delle disposizioni normative previste nel transito della riforma della procedura civile.

12) Posto ciò, l'opposizione va respinta per valutazioni di merito;

13) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2023, emesso dal Tribunale di Roma il 02.01.2023;
- 2) Condanna altresì la parte opponente, *Parte_1*, a rimborsare alla parte opposta, *Controparte_1*, le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % e spese generali.

ROMA, 5 dicembre 2025

Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta